

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5697/2538

นาง เอมอร พงษ์พิพัฒน์  
นาง หล่อ หิมารัตน์ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387, มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172, มาตรา 225

ปัญหาที่ว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทโดยครอบครองต่อจากเจ้าของเดิมตลอดมานั้นแม้โจทก์มิได้บรรยายฟ้องไว้ก็เป็นข้อเท็จจริงในประเด็นข้ออ้างของโจทก์ที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเป็นรายละเอียดของการใช้ทางพิพาทที่โจทก์มีสิทธินำสืบได้ในชั้นพิจารณามีใช่ข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น โจทก์นำสืบว่าทางพิพาทตกเป็นทางการจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินแปลงอื่นที่โจทก์ซื้อมาจากล. มิใช่โจทก์ใช้ทางพิพาทเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินตามฟ้องจึงเป็นการนำสืบนอกคำฟ้อง

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 6 และเลขที่ 936 จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 382 ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของจำเลยที่ 2 ตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 380 โจทก์ได้ใช้ทางเดินจากทางสาธารณะ ผ่านที่ดินของผู้มีชื่อหลายรายและผ่านที่ดินของจำเลยทั้งสองไปสู่ที่ดินโจทก์เป็นเวลาเกิน 10 ปีแล้ว ทางที่ผ่านที่ดินของจำเลยทั้งสองตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์แล้ว ต่อมาจำเลยทั้งสองได้ขัดขวางไม่ให้โจทก์ผ่านทางดังกล่าวเป็น

เหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองเปิดทาง และให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนทางภาระจำยอมในที่ดินดังกล่าว

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ไม่เคยใช้ทางดังกล่าวมาก่อนเลยขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ใช้ทางพิพาทไม่ถึง 10 ปี โจทก์ใช้ทางพิพาทโดยถือวิสาสะ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทมานานกว่า 10 ปี โดยครอบครองต่อจากเจ้าของเดิมตลอดมานั้นแม้โจทก์มิได้บรรยายฟ้องไว้ก็เป็นข้อเท็จจริงในประเด็นข้ออ้างของโจทก์ที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามฟ้องโดยเป็นรายละเอียดของการใช้ทางพิพาทที่โจทก์มีสิทธินำเสนอได้ในชั้นพิจารณา มิใช่เป็นที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น จึงมีปัญหาว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทมานานกว่า 10 ปี โดยครอบครองต่อจากเจ้าของเดิมตลอดมาหรือไม่ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่ายังฟังไม่ได้ว่า ทางพิพาทตกเป็นทางภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของโจทก์ทั้ง 2 แปลง โดยอายุความ

ส่วนที่โจทก์อ้างว่าโจทก์ซื้อที่ดินอีก 1 แปลง จากนางสี เมื่อปี 2520 แต่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโจทก์ใช้ทางพิพาทตั้งแต่ปี 2520 ครบ 10 ปี ทางพิพาทตกเป็นทางภาระจำยอมแล้ว ก็เป็นการนำเสนอเพื่อให้เห็นว่าทางพิพาทตกเป็นทางภาระ

จ่ายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินแปลงที่โจทก์ซื้อมาจากนางลี มิใช่โจทก์ใช้ทางพิพาท  
เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินตามเอกสารหมาย จ.3และ จ.4 จึงเป็นการนำสืบนอกคำฟ้อง  
ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ดุสิต เพชรปลูก-นิเวศน์ คำผอง-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |